

CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tên thủ tục	Phê duyệt chương trình vận hành thử lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu
Mã thủ tục	1.115806
Số quyết định	3097/QĐ-BKHHCN
Cấp thực hiện	Bộ
Loại thủ tục	TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực	An toàn bức xạ và hạt nhân
Đối tượng thực hiện	Doanh nghiệp Việt Nam, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Công dân Việt Nam, Người nước ngoài, Tổ chức nước ngoài, Người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam, Doanh nghiệp, Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam
Cơ quan có thẩm quyền	Bộ Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ tiếp nhận HS	Bộ phận Một cửa Bộ Khoa học và Công nghệ, Địa chỉ: Số 113 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Hà Nội.
Cơ quan được ủy quyền	
Cơ quan phối hợp	Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

1. Chủ đầu tư có nhu cầu đề nghị phê duyệt chương trình vận hành thử lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu (đối với trường hợp thử nghiệm không có nhiên liệu) nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị phê duyệt chương trình vận hành thử lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu đến Bộ Khoa học và Công nghệ.
2. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ Khoa học và Công nghệ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo bằng văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.
3. Sau khi có hồ sơ hợp lệ, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan tiến hành thẩm định hồ sơ phê duyệt chương trình vận hành thử lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu trong thời hạn sau đây:
- a) Đối với trường hợp Bộ Khoa học và Công nghệ tự thẩm định, thời hạn thẩm định trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
- b) Đối với trường hợp thuê tư vấn hỗ trợ kỹ thuật nước ngoài, thời hạn thẩm định không quá 6 tháng kể từ ngày ký hợp đồng. Việc ký hợp đồng thuê tư vấn kỹ thuật nước ngoài phải hoàn thành trong thời hạn không quá 06 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hết thời hạn quy định mà chưa ký được hợp đồng thuê tư vấn hỗ trợ kỹ thuật, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc gia hạn thời hạn ký hợp đồng thuê tư vấn kỹ thuật nước ngoài và thời gian thẩm định tương ứng. Thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian thẩm định hồ sơ đề nghị phê duyệt chương trình vận hành thử lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu.
4. Chủ đầu tư phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu kịp thời, chính xác theo yêu cầu của cơ quan thẩm định; giải trình, bổ sung nội dung trong quá trình thẩm định khi được yêu cầu; hoàn thiện hồ sơ theo kết luận thẩm định trong thời hạn không quá 02 tháng.
5. Sau khi hoàn thành thẩm định, trong thời hạn không quá 01 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ hoàn chỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát, xác nhận và phê duyệt chương trình vận hành thử lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu hoặc phải có văn bản nêu rõ lý do không phê duyệt gửi cho chủ đầu tư.
6. Bộ Khoa học và Công nghệ trả kết quả trực tiếp tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
Đơn đề nghị phê duyệt chương trình vận hành thử		1 bản chính
Chương trình vận hành thử, trong đó bao gồm đầy đủ các thử nghiệm tiến hành trong giai đoạn thử nghiệm không có nhiên liệu hạt nhân		1 bản chính
Tài liệu mô tả hệ thống quản lý chất lượng giai đoạn vận hành thử	PL-Mục I-Tài liệu mô tả hệ thống quản lý chất lượng giai đoạn vận hành thử-TT9.docx	1 bản chính
Bản thuyết minh năng lực của tổ chức tiến hành vận hành thử		1 bản chính

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

Hình thức nộp	Thời hạn giải quyết	Phí, lệ phí	Mô tả
Trực tiếp	6 tháng	Miễn phí	1. Thời hạn thẩm định hồ sơ - Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp không thuê tư vấn kỹ thuật nước ngoài. Trường hợp thuê tư vấn kỹ thuật nước ngoài, thời hạn thẩm định không quá 06 tháng kể từ ngày ký hợp đồng thuê tư vấn. - Thời hạn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo kết luận thẩm định không quá 02 tháng., 2. Thời gian phê duyệt: Trong thời hạn không quá 01 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ hoàn chỉnh sau thẩm định, 1. Thời hạn thẩm định hồ sơ - Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp không thuê tư vấn kỹ thuật nước ngoài. Trường hợp thuê tư vấn kỹ thuật nước ngoài, thời hạn thẩm định không quá 06 tháng kể từ ngày ký hợp đồng thuê tư vấn. - Thời hạn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo kết luận thẩm định không quá 02 tháng., 2. Thời gian phê duyệt: Trong thời hạn không quá 01 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ hoàn chỉnh sau thẩm định
Trực tiếp	1 tháng	Miễn phí	1. Thời hạn thẩm định hồ sơ - Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp không thuê tư vấn kỹ thuật nước ngoài. Trường hợp thuê tư vấn kỹ thuật nước ngoài, thời hạn thẩm định không quá 06 tháng kể từ ngày ký hợp đồng thuê tư vấn. - Thời hạn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo kết luận thẩm định không quá 02 tháng., 2. Thời gian phê duyệt: Trong thời hạn không quá 01 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ hoàn chỉnh sau thẩm định, 1. Thời hạn thắ

			m định hồ sơ - Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp không thuê tư vấn kỹ thuật nước ngoài. Trường hợp thuê tư vấn kỹ thuật nước ngoài, thời hạn thẩm định không quá 06 tháng kể từ ngày ký hợp đồng thuê tư vấn. - Thời hạn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo kết luận thẩm định không quá 02 tháng., 2. Thời gian phê duyệt: Trong thời hạn không quá 01 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ hoàn chỉnh sau thẩm định
Qua bưu điện	6 tháng	Miễn phí	1. Thời hạn thẩm định hồ sơ - Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp không thuê tư vấn kỹ thuật nước ngoài. Trường hợp thuê tư vấn kỹ thuật nước ngoài, thời hạn thẩm định không quá 06 tháng kể từ ngày ký hợp đồng thuê tư vấn. - Thời hạn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo kết luận thẩm định không quá 02 tháng., 2. Thời gian phê duyệt: Trong thời hạn không quá 01 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ hoàn chỉnh sau thẩm định, 1. Thời hạn thẩm định hồ sơ - Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp không thuê tư vấn kỹ thuật nước ngoài. Trường hợp thuê tư vấn kỹ thuật nước ngoài, thời hạn thẩm định không quá 06 tháng kể từ ngày ký hợp đồng thuê tư vấn. - Thời hạn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo kết luận thẩm định không quá 02 tháng., 2. Thời gian phê duyệt: Trong thời hạn không quá 01 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ hoàn chỉnh sau thẩm định
Qua bưu điện	1 tháng	Miễn phí	1. Thời hạn thẩm định hồ sơ - Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp không thuê tư vấn kỹ thuật nước ngoài. Trường hợp thuê tư

			vấn kỹ thuật nước ngoài, thời hạn thẩm định không quá 06 tháng kể từ ngày ký hợp đồng thuê tư vấn. - Thời hạn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo kết luận thẩm định không quá 02 tháng., 2. Thời gian phê duyệt: Trong thời hạn không quá 01 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ hoàn chỉnh sau thẩm định, 1. Thời hạn thẩm định hồ sơ - Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp không thuê tư vấn kỹ thuật nước ngoài. Trường hợp thuê tư vấn kỹ thuật nước ngoài, thời hạn thẩm định không quá 06 tháng kể từ ngày ký hợp đồng thuê tư vấn. - Thời hạn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo kết luận thẩm định không quá 02 tháng., 2. Thời gian phê duyệt: Trong thời hạn không quá 01 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ hoàn chỉnh sau thẩm định
--	--	--	--

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Tên văn bản pháp lý	Mã văn bản
Luật Năng lượng nguyên tử số 94/2025/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2025.	94/2025/QH15 ngày 27/6/2025
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Năng lượng nguyên tử về nhà máy điện hạt nhân, lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu	316/2025/NĐ-CP

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Bộ Khoa học và Công nghệ

YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

I. Yêu cầu chung đối với chương trình vận hành thử

1. Chương trình vận hành thử phải được lập để kiểm tra và thử nghiệm toàn bộ cấu trúc, hệ thống và bộ phận liên quan tới an toàn nhằm bảo đảm khả năng vận hành an toàn theo thiết kế.
2. Chương trình phải có mục tiêu, nội dung và phương pháp rõ ràng, bảo đảm nhân sự có liên quan để hiểu và dễ thực hiện.
3. Chương trình nộp để phê duyệt ở thủ tục này phải bao gồm đầy đủ các thử nghiệm tiến hành trong giai đoạn thử nghiệm không có nhiên liệu hạt nhân.

II. Các điều kiện kỹ thuật và tổ chức bắt buộc đối với vận hành thử

1. Việc vận hành thử phải được thực hiện đầy đủ theo chương trình vận hành thử đã được phê duyệt.
2. Việc vận hành thử phải được tiến hành theo lộ trình từ giai đoạn thử nghiệm không có nhiên liệu hạt nhân đến giai đoạn vận hành thử có nhiên liệu hạt nhân; từ thử nghiệm riêng lẻ đến thử nghiệm tích hợp các hệ thống và toàn bộ lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu. Đối với hồ sơ xin phê duyệt ở giai đoạn này, chương trình phải thể hiện rõ vị trí của các thử nghiệm không có nhiên liệu hạt nhân trong lộ trình tổng thể đó.
3. Chương trình phải bố trí thử nghiệm theo lộ trình phù hợp với mức độ tăng dần về yêu cầu kỹ thuật và điều kiện vận hành.
4. Chương trình phải xác định các điểm dừng kỹ thuật để đánh giá kết quả từng giai đoạn trước khi chuyển sang giai đoạn tiếp theo.
5. Phải bảo đảm nhân sự tham gia vận hành, bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật được đào tạo phù hợp.
6. Phải tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng trong toàn bộ quá trình chuẩn bị và triển khai vận hành thử.

III. Các điều kiện an toàn bắt buộc, không được vi phạm

1. Không được đưa vào chương trình các thử nghiệm chưa được phân tích và đánh giá an toàn đối với giai đoạn vận hành thử có nhiên liệu hạt nhân.
2. Không được tiến hành các thử nghiệm ngoài phạm vi xem xét trong báo cáo phân tích an toàn.
3. Không được đưa vào chương trình các thử nghiệm có nguy cơ gây hư hại cho lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu hoặc ảnh hưởng đến an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân.
4. Đối với địa điểm có nhiều lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu, phải có các biện pháp bảo đảm việc vận hành thử một lò phản ứng nghiên cứu không gây ảnh hưởng đến an toàn của lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu khác đang vận hành, bao gồm cả biện pháp bảo đảm thông tin liên lạc đầy đủ.
5. Tất cả các điều chỉnh phát sinh có liên quan đến an toàn trong quá trình vận hành thử phải được bổ sung vào hồ sơ thiết kế - kỹ thuật, báo cáo phân tích an toàn, tài liệu công nghệ và tài liệu vận hành lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu.

□ IV. Điều kiện về tiêu chuẩn, quy chuẩn và quy định kỹ thuật áp dụng

1. Chương trình vận hành thử phải đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quy định kỹ thuật nước ngoài áp dụng cho dự án.
2. Việc vận hành thử cơ sở hạt nhân phải tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; trường hợp chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì có thể áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn nước ngoài, quy định kỹ thuật của nước ngoài hoặc tiêu chuẩn quốc tế do đối tác thực hiện đề xuất áp dụng cho dự án, nhưng phải bảo đảm phù hợp với điều kiện Việt Nam và phù hợp với tiêu chuẩn, hướng dẫn về an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân và an ninh hạt nhân của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế.

□ V. Điều kiện đối với tổ chức tiến hành vận hành thử

Bản thuyết minh năng lực của tổ chức tiến hành vận hành thử đáp ứng điều kiện sau:

a) Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị, giám sát, kiểm định, kiểm tra, thử nghiệm liên quan đến lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu phải đáp ứng điều kiện năng lực phù hợp với nội dung công việc đảm nhiệm, theo quy định của pháp luật về xây dựng và các quy định pháp luật có liên quan và thông lệ quốc tế.

b) Ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, tổ chức, cá nhân phải:

- Có năng lực thực hiện các công việc có mức độ kỹ thuật phức tạp trong lĩnh vực năng lượng, ngành công nghiệp nặng hoặc có thỏa thuận liên danh, hợp tác kỹ thuật với tổ chức đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực.

h vực xây dựng lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu;

- Có hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, được thiết lập, vận hành và duy trì hiệu quả;
- Có đầy đủ nhân lực được đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện chuyên đề về an toàn hạt nhân, an ninh hạt nhân và bảo vệ bức xạ, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí công việc được giao;
- Bảo đảm xây dựng, duy trì và thúc đẩy văn hóa an toàn trong toàn bộ quá trình thi công xây dựng.

KẾT QUẢ XỬ LÝ

Quyết định phê duyệt Chương trình vận hành thử lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu

Mã: KQ-G06- Quyết định phê duyệt Chương trình vận hành thử lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu

TỪ KHÓA

Phê duyệt chương trình vận hành thử lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu

MÔ TẢ